PROYECTO DE DECRETO

Decreto de renovación de la licencia del Gasoducto del Mercosur (Aldea Brasilera–Uruguaiana)

Renueva por veinte años la licencia de transporte de gas del gasoducto Aldea Brasilera–Uruguaiana, que vence en diciembre de 2027, y ordena ofrecer su capacidad en contratos de transporte firme de largo plazo.

Propuesta 87: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Semana 1 (solo si la licencia no se renovó antes del cambio de gobierno)
Trámite: No aplica (decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025) y 27.742, los Decretos Nros. [número del decreto de otorgamiento de la licencia] y 452/2025, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) establece que las habilitaciones para la prestación del servicio de transporte de gas natural se otorgan por un plazo de TREINTA Y CINCO (35) años.

Que el artículo 6° de esa ley, en el texto dado por el artículo 155 de la Ley N° 27.742, dispone que, a pedido del prestador formulado con no menos de DIECIOCHO (18) meses de anticipación al vencimiento, el ente regulador evalúa la prestación del servicio y, previa audiencia pública, propone al PODER EJECUTIVO NACIONAL la renovación de la habilitación por VEINTE (20) años, y que el PODER EJECUTIVO NACIONAL resuelve dentro de los CIENTO VEINTE (120) días.

Que el artículo 161 de la Ley N° 27.742 creó el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, constituido por el Decreto N° 452/2025, al que corresponde propiciar las prórrogas de las habilitaciones conforme el artículo 51, inciso j), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

Que la habilitación otorgada a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. para el gasoducto Aldea Brasilera–Uruguaiana vence en diciembre de 2027.

Que ese gasoducto es la vía de conexión directa de la red de transporte de gas natural argentina con la República Federativa del Brasil y su continuidad es necesaria para el abastecimiento de la región y para la exportación de gas natural al mercado brasileño.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD evaluó la prestación del servicio, celebró la audiencia pública prevista en la ley y propuso la renovación de la habilitación.

Que la oferta de la capacidad de transporte mediante contratos firmes de largo plazo da previsibilidad a los cargadores y a la licenciataria y favorece el uso pleno de la infraestructura existente.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en energía ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 6° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Renovación de la licencia. Renuévase por el plazo de VEINTE (20) años, contados desde el vencimiento del plazo vigente, la habilitación otorgada a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. por el Decreto N° [número del decreto de otorgamiento] para la prestación del servicio público de transporte de gas natural por el gasoducto que une Aldea Brasilera, Provincia de ENTRE RÍOS, con la frontera con la República Federativa del Brasil en Paso de los Libres–Uruguaiana, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

ARTÍCULO 2°.- Condiciones. La renovación dispuesta en el artículo 1° se otorga en los términos y condiciones propuestos por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD como resultado de la evaluación de la prestación y de la audiencia pública realizadas conforme el artículo 6° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), que como Anexo (IF-[…]) forman parte integrante del presente decreto. Se mantienen las demás obligaciones de la licencia que no hayan sido modificadas por dichos términos y condiciones.

ARTÍCULO 3°.- Contratos de largo plazo. La licenciataria ofrecerá la capacidad de transporte disponible del gasoducto mediante contratos de transporte firme de largo plazo, por procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios que apruebe el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, con sujeción al régimen de acceso abierto de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025). La autoridad de aplicación de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) promoverá la celebración de esos contratos con los cargadores interesados en el abastecimiento de la región y en la exportación de gas natural a la República Federativa del Brasil.

ARTÍCULO 4°.- Instrumentación. Instrúyese al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD para que, dentro de los TREINTA (30) días corridos de la publicación del presente, instrumente con la licenciataria la renovación dispuesta, adecúe el texto de la licencia y adopte las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

ARTÍCULO 5°.- Notificación. Notifíquese a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A.

ARTÍCULO 6°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app